

해양수산부 고시 제2025-49호

「해양수산부 항만재개발사업 업무처리규정」을 다음과 같이 일부개정하여
고시합니다.

2025년 03월 31일

해양수산부장관

해양수산부 항만재개발사업 업무처리규정 일부개정

1. 개정이유

알기 쉬운 법령 입안 기준에 따라 행정규칙 속 전문용어 등을 정비하여
국민이 이해하기 쉽도록 조문을 정비하고, 기타 운영상 나타난 미비점을
보완·개선하고자 함

2. 주요내용

- 가. 전문용어 등을 자주 쓰는 우리말로 변경함(안 제1~12조)
- 나. 일몰조항 규정 방법에 따라 재검토기한 문구를 수정함(안 제14조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생 략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

해양수산부 항만재개발사업 업무처리규정 일부개정고시안

해양수산부 항만재개발사업 업무처리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "집행하는데"를 "집행하는 데"로 한다.

제2조 중 "추진함에 있어"를 "추진하면서"로 한다.

제3조제1항 중 "수립하고자 할"을 "수립하려는"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "사업계획 요청 공고를 하는"을 "사업계획을 공모하는"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "하고자 하는"을 "하려는"으로, "요청 공고"를 "공모"로, "따라서"를 "따라"로 한다.

제4조제1항 본문 중 "따라서 제출된"을 "따라 제출된"으로, "따라서 사업계획안을 평가하여야"를 "따라 사업계획안을 평가해야"로 하고, 같은 항 단서 중 "80%이상"을 "80% 이상"으로 한다.

제5조제1항 중 "수립하여야"를 "수립해야"로 하고, 같은 조 제2항 전단 중 "참조하여야"를 "참조해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "따라서"를 "따라"로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "필요하다고 인정하는"을 "필요한"으로 한다.

제6조제1항 중 "따라서"를 "따라"로, "구성시"를 "구성 시"로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "따라서"를 "따라"로,

"수립하여야"를 "수립해야"로 하며, 같은 항 제3호 중 "영 제58조제3항"을 "영 제11조제3항"으로 하고, 같은 항 제5호 중 "의한 자와"를 "따른 사람과"로 한다.

제7조 중 "부여할"을 "줄"로 한다.

제8조제1항 본문 중 "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 항 단서 중 "경우에 한하여"를 "경우에는"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 한다.

제9조제1항 중 "부여하여야"를 "주어야"로 한다.

제10조제2항 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 한다.

제11조제1항 전단 중 "따라서 선정된 우선협상대상자(영 제58조제11항에 따라서 최초 제안자로서)"를 "따라 선정된 우선협상대상자(영 제11조제10항에 따라)"로, "구성하여야"를 "구성해야"로 하고, 같은 항 후단 중 "10인"을 "10명"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "영 제58조제3항"을 "영 제11조제3항"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "보고하여야"를 "보고해야"로 한다.

제12조 중 "따라서"를 "따라"로, "도모하여야"를 "도모해야"로 한다.

제14조 중 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 7월 1일 기준으로 매3년"을 "이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년"으로, "6월 30일"을 "12월 31일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

별표 제1호 재무계획의 세부평가요소란 중 "재무구조 등"을 "재무구조 등"으로, "산정의"을 "산정(算定)의"로, "기여도 등"을 "기여도 등"으로, "적정성 등"을 각각 "적정성 등"으로 하고, 제2호 개발계획의 세부평가요소란 중 "개발컨셉"을 "개발콘셉트"로, "적정성 등"을 "적정성 등"으로, "해양수산부예규 제86호"를 "해양수산부예규"로, "건축계획 등"을 "건축계획 등"으로 하며, 제3호 관리운영계획의 세부평가항목란 중 "가.."을 "가."으로 하고, 제3호 관리운영계획의 세부평가요소란 중 "3) 사업리스크 관리계획 등"을 "2) 사업리스크 관리계획 등"으로, "임대계획 등"을 "임대계획 등"으로, "Tenant 유치계획"을 "임차인 유치계획"으로, "3) 관광요소 유치계획 등"을 "4) 관광요소 유치계획 등"으로 하며, 제4호 가점의 세부평가요소란 중 "Tenant 참여 등"을 "임차인 참여 등"으로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 규정은 「항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 항만재개발사업과 관련하여 해양수산부장관이 정하도록 한 사항과 항만재개발사업 업무를 <u>집행하는데</u> 필요한 사항을 규정하여 효율적이고 공정한 항만재개발사업이 수행될 수 있도록 함을 목적으로 한다.		제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>집행하는 데</u> ----- ----- ----- -----.		
제2조(적용범위) 항만재개발사업을 <u>추진함에 있어</u> 「항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다), 같은 법 시행령(이하 “령”이라 한다) 및 같은 법 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다)에서 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.		제2조(적용범위) ----- -- <u>추진하면서</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.		
제3조(사업계획의 공모) ① 해양수산부장관(이하 “장관”이라 한다)은 법 제9조제2항에 따라 사업계획을 <u>수립하고자</u> 할 경우 창의성과 기술력이 반영된 사업		제3조(사업계획의 공모) ① ----- ----- ----- ----- <u>수립하려는</u> ----- -----		

계획안을 공개모집하여 사업계획을 수립할 수 있다.

② 장관은 제1항에 따라 사업계획 요청 공고를 하는 경우 민간 투자자의 적극적인 사업 참여를 유도하기 위하여 사업설명회를 개최할 수 있다.

③ 항만재개발사업을 하고자 하는 자는 제1항에 따른 사업계획 요청 공고가 있는 경우 영 제6조제1항에 따라서 사업계획을 작성하여 장관에게 응모할 수 있다.

제4조(사업계획안의 평가) ① 장관은 제3조제3항에 따라서 제출된 사업계획안이 형식적 요건을 갖춘 경우 영 제6조제1항제2호와 같은 조 제2항에 따라서 사업계획안을 평가하여야 한다. 다만, 1개의 사업계획안이 응모된 때에는 제5조제1항의 평가계획에 따른 평가결과가 총점의 80%이상을 득점한 경우에 한해서 제10조제1항의 협상대상자로 지정할 수 있다.

② (생략)

-----.

② ----- 사업계획을 공모하는 -----

-----.

③ ----- 하려는 -----

공모-----
----- 따라 -----

-----.

제4조(사업계획안의 평가) ① --
----- 따라 제출된 -----

----- 따라 사업계획안을 평가해야 -----.

----- 80% 이상-----

-----.

② (현행과 같음)

제5조(사업계획안의 평가계획수
립 등) ① 장관은 평가항목, 배
점기준, 평가절차 및 기간 등을
포함하여 영 제6조제1항제2호
의 평가계획을 수립하여야 한
다.

② 장관은 제1항의 평가계획을
수립할 때에는 별표의 평가항목
및 배점기준을 참조하여야 한
다. 이 경우 해당 개발사업의 규
모, 특성 등을 고려하여 별표의
평가항목 및 배점을 조정할 수
있다.

③ 장관은 제4조제2항에 따라서
사업계획의 평가를 의뢰할 때에
는 평가기관의 장으로 하여금
제1항의 평가계획을 참조하여
평가인단의 구성, 평가일정 등
을 포함한 세부평가계획을 수립
하도록 하여야 한다.

④ 장관은 필요하다고 인정하는
경우 제3항에 따라 평가기관에
서 수립한 세부평가계획에 대하
여 변경을 요청할 수 있다.

제6조(평가인단의 구성·운영 등)

① 제5조제3항에 따른 평가인단

제5조(사업계획안의 평가계획수
립 등) ① -----

----- 수립해야 -----
--.

② -----

----- 참조해야 -----
--.

③ ----- 따라 --

----- 해야 -----.

④ ----- 필요한 -----

-----.

제6조(평가인단의 구성·운영 등)

① -----

은 평가기관에서 정하는 평가위원 위촉 자격기준 및 절차에 따라서 구성·운영하며, 평가기관의 장은 평가인단 구성시 도시계획, 건축, 환경 및 재무분야 전문가가 평가위원에 포함될 수 있도록 하여야 한다.

② 평가기관의 장은 다음 각 호를 참조하여 제1항에 따라서 평가위원 위촉 자격기준을 수립하여 한다.

1. · 2. (생략)

3. 영 제58조제3항의 연구기관에 종사하는 관련분야 책임연구원급 또는 「고등교육법」 제2조제1호에 따른 대학의 관련분야 조교수 이상인 사람

4. (생략)

5. 그 밖에 관련분야에서 제4호에 의한 자와 동등한 전문지식과 실무경험이 있다고 장관 또는 평가기관의 장이 인정한 사람

제7조(사업계획 설명 기회부여) 장관(평가기관의 장을 포함한다)은 사업계획안을 제출한 응

----- 따
라 -----
----- 구성 시 -----

----- 해야 -----.

② -----
----- 따라 -----
----- 수립해
야 -----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 영 제11조제3항-----

4. (현행과 같음)

5. -----
-- 따른 사람과 -----

--

제7조(사업계획 설명 기회부여) -

모자로 하여금 해당 사업계획안에 대하여 평가인단에게 설명할 수 있는 기회를 부여할 수 있다.

제8조(평가결과의 제출 등) ① 평가기관의 장은 평가를 의뢰받은 날부터 30일 이내에 해당 사업계획안에 대한 평가결과를 장관에게 제출하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에 한하여 평가결과 제출기간을 1회 연장할 수 있다.

② 장관은 특별한 사정이 있는 경우 이외에는 평가기관의 장으로부터 평가결과가 접수된 날부터 7일 이내에 응모자에게 평가결과를 통보하여야 한다.

제9조(사업계획 제안서의 평가)

① 장관은 영 제11조제6항에 따라서 제3자의 제안을 위한 공고를 한 경우에는 제안서 제출기간을 공고일로부터 90일 이상 부여하여야 한다.

② (생략)

제10조(협상대상자 지정 등) ① (생략)

② 장관은 제1항에 따른 협상대

----- 줄 -----.

제8조(평가결과의 제출 등) ① -----

---- 제출해야 ----. -----
----- 경우에는 -----
-----.

② -----

---- 통보해야 -----.

제9조(사업계획 제안서의 평가)

① -----

주어야 -----.

② (현행과 같음)

제10조(협상대상자 지정 등) ① (현행과 같음)

② -----

상자 지정결과와 제8조제2항의
평가결과를 협상대상자와 응모
자에게 각각 통보하여야 한다.

제11조(협상절차 등) ① 장관은
제10조에 따라서 선정된 우선협
상대상자(영 제58조제11항에 따
라서 최초 제안자로서 협상대상
자로 지정된 자를 포함한다. 이
하 같다)와 협상업무를 수행하
기 위한 협상단을 구성하여야
한다. 이 경우 협상단은 해양수
산부 항만국장을 단장으로 하여
10인 이내의 인원으로 구성한
다.

② 협상단장은 협상업무를 원활
한 수행을 위하여 영 제58조제3
항에 따른 연구기관에 협상업무
의 지원을 요청할 수 있으며, 법
률·금융·회계분야 등 전문가
의 자문을 받을 수 있다.

③ 협상단장은 중요한 사항에
대해서 미리 장관의 지침을 받
아 우선협상대상자와 협상업무
를 수행하며, 협상이 완료되면
협상결과를 장관에게 보고하여
야 한다.

----- 통보해야 -----.

제11조(협상절차 등) ① -----
----- 따라 선정된 우선협상
대상자(영 제11조제10항에 따라

----- 구성해야 ---
-----.

10명 -----.

② -----
----- 영 제11조제3
항-----

-----.

③ -----

----- 보고해야
-----.

제12조(업무담당관의 지정) 지방 해양수산청장은 법 제17조에 따 라서 관할구역내에서 항만재개 발사업 실시계획을 승인한 경우 에는 법 제35조에 따른 준공확 인에 차질이 없도록 감독업무를 수행하는 업무담당관을 지정하 여 부실시공 방지 및 공사의 원 활한 시행을 <u>도모하여야</u> 한다.	제12조(업무담당관의 지정) ---- ----- 따 라 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>도모해야</u> -----.
제14조(재검토기한) 해양수산부장 관은 「 <u>훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정</u> 」에 따라 <u>이 고시에 대하여 2021년 7월 1 일 기준으로 매3년</u> 이 되는 시점 (매 3년째의 <u>6월 30일까지</u> 를 말 한다)마다 그 타당성을 검토하 여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한 다.	제14조(재검토기한) ----- --- <u>이 고시에 대하여 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관 한 규정」에 따라 2025년 1월 1 일 기준으로 매 3년</u> ----- ----- <u>12월 31일</u> ----- ----- ----- <u>해야</u> ----- --.